

El Tribunal Constitucional

Tema 1.3 · El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones. Qué es el Tribunal Constitucional, cómo se compone, qué procesos conoce y qué valor tienen sus sentencias. Tercer tema del bloque I (módulo M101).

1.	Mapa del tema
2.	I. El Tribunal Constitucional: naturaleza y composición
3.	II. ¿Qué procesos conoce el Tribunal Constitucional?
4.	III. ¿Qué valor tienen las sentencias?
5.	IV. Resumen del tema
6.	Glosario
7.	Cronología e hitos

Apuntes generados desde la aplicación el 6 de octubre de 2026. El texto de las normas es literal del BOE consolidado (etiqueta BOE); los esquemas, cuadros y reglas mnemotécnicas son material de estudio. Etiquetas: **IMPORTANTE** lo que se pregunta mucho; **PRESCINDIBLE** lo que no hace falta estudiar a fondo.

Sección 1

Mapa del tema

Epígrafe oficial (BOE-A-2025-26262, anexo VII, Bloque I, tema 3):

El Tribunal Constitucional. Organización, composición y atribuciones.

BOE

Es el **tercer tema del bloque I**. Se apoya en el **Título IX de la Constitución** (arts. 159 a 165) y en la **LO 2/1979, del Tribunal Constitucional (LOTC)**. El módulo manda **leer detenidamente los arts. 159 a 165**.

MAPA CONCEPTUAL

El hilo del tema

El Tribunal Constitucional

Bloque I

¿Qué es, cómo se compone y cómo se organiza?

Arts. 159 y 160, 165

Bloque II

¿Qué conoce?

Arts. 161 a 163

Bloque III

¿Qué valor tienen las sentencias?

Art. 164

El hilo del tema

Bloque	Pregunta	Constitución	Otras normas
I	¿Qué es, cómo se compone y cómo se organiza?	Arts. 159 y 160, 165	LOTC arts. 1, 5 a 9, 14 a 16, 18, 19, 23
II	¿Qué conoce?	Arts. 161 a 163	LOTC arts. 30, 32, 33, 35, 41 a 46, 59 a 63, 67 a 72, 73 a 79 (y art. 95 CE)
III	¿Qué valor tienen las sentencias?	Art. 164	LOTC arts. 38 a 40 y 93
IV	Resumen	—	—

Cómo estudiarlo

- Las preguntas se centran en la **composición** (12 miembros, 4+4+2+2, 9 años), los **legitimados** de cada procedimiento, los **plazos** y los **efectos de las sentencias**.
- El **amparo** y la **inconstitucionalidad** se explican con más detalle en el tema I.2, como garantías de los derechos; aquí se estudian como competencias del Tribunal.
- IMPORTANTE** → lo que el módulo marca como importante; **PRESCINDIBLE** → lo que no hace falta estudiar a fondo.

Aviso

- 9 años de mandato.** El módulo los presenta como el mandato más largo de los órganos constitucionales; la LO 2/1982 (art. 30) fija también **9 años** para los Consejeros de Cuentas: es un **empate**, no un récord (véase el apartado «Claves para memorizar la composición» de este tema).
- La **jurisprudencia** del Tribunal Constitucional no se incluye todavía: se añadirá cuando se aporte la fuente oficial.

Sección 2

I. El Tribunal Constitucional: naturaleza y composición

I.1 Qué es el Tribunal Constitucional

CONCEPTO CLAVE

Tribunal Constitucional: Intérprete supremo de la Constitución, único en su orden, de 12 miembros nombrados por el Rey (arts. 159 a 165).

Título IX se llama «Del Tribunal Constitucional» (arts. 159 a 165).

1.1 Naturaleza (art. 1 LOTC) y regulación (art. 165 CE)

Artículo 1 (LOTC)

BOE

Uno. El Tribunal Constitucional, como **intérprete supremo de la Constitución**, es independiente de los demás **órganos constitucionales** y está **sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica**.

Dos. Es **único en su orden** y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.

Artículo 165

BOE

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

FICHA

Qué	Tribunal Constitucional
Quién	Intérprete supremo de la Constitución; único en su orden
Cómo	• Independiente de los demás órganos constitucionales • Sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica • Jurisdicción en todo el territorio

Plazos y mayorías

—

⚠ Ojo en el examen

IMPORTANTE Está regulado por **ley orgánica** (la LO 2/1979, del Tribunal Constitucional, LOTC).

I.2 Composición y mandato

CONCEPTO CLAVE

Composición del Tribunal Constitucional: 12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso (tres quintos), cuatro a propuesta del Senado (tres quintos), dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1).

Requisitos de los magistrados: Juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados (art. 159.2).

Quién propone	Cuántos	Cómo	Norma
Congreso	4	Mayoría de tres quintos de sus miembros	CE 159.1
Senado	4	Idéntica mayoría (3/5), entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las CCAA	CE 159.1; LOTC 16.1
Gobierno	2	—	CE 159.1
Consejo General del Poder Judicial	2	—	CE 159.1
Total	12 miembros nombrados por el Rey		CE 159.1; LOTC 5

2.1 Los 12 miembros (art. 159 CE)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025, pregunta 3.

Artículo 159

BOE

1. El Tribunal Constitucional se compone de **12 miembros nombrados por el Rey**; de ellos, **cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos** de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; **dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial**.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con **más de quince años de ejercicio profesional**.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de **nueve años** y se renovarán por **terceras partes cada tres**.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.
En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán **independientes e inamovibles** en el ejercicio de su mandato.

FICHA

Qué Composición y estatuto de los miembros

Quién **12 miembros**, nombrados por el **Rey**: 4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ

Cómo

- **Requisitos:** Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, **juristas de reconocida competencia con más de 15 años** de ejercicio profesional
- Presencia **equilibrada** de mujeres y hombres: **al menos un 40 %** de cada sexo en las propuestas (art. 16.1 LOTC)

Plazos y mayorías

- **Mandato: 9 años**
- Renovación **por terceras partes cada 3 años**
- Sin nuevo mandato inmediato salvo que el cargo se hubiera ocupado **3 años o menos** (art. 16.4 LOTC)

⚠ Ojo en el examen

IMPORTANTE 9 años de mandato y renovación por **terceras partes cada 3**. Los miembros son **independientes e inamovibles**.

2.2 Incompatibilidades (art. 159.4 CE; art. 19 LOTC)**Artículo 159**

BOE

[...]

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es **incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos**; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; **con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal**, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

[...]

Artículo 19 (LOTC)

BOE

Uno. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es **incompatible**: Primero, con el de **Defensor del Pueblo**; segundo, con el de **Diputado y Senador**; tercero, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las Comunidades Autónomas, las provincias u otras Entidades locales; cuarto, con el ejercicio de cualquier jurisdicción o actividad propia de la **carrera judicial o fiscal**; quinto, con empleos de todas clases en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden jurisdiccional; sexto, con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos; séptimo, con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial.

[...]

Incompatibilidades principales: **mandato representativo, cargo político o administrativo, funciones directivas en un partido político o sindicato** (y asociaciones, fundaciones y colegios profesionales según la LOTC), **carreras judicial y fiscal** y cualquier **actividad profesional o mercantil**.

2.3 El Presidente y el Vicepresidente (art. 160 CE; art. 9 LOTC)**Artículo 160**

BOE

El Presidente del Tribunal Constitucional será **nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno** y por un período de **tres años**.

Artículo 9 (LOTC)

BOE

Uno. El Tribunal en Pleno **elige de entre sus miembros por votación secreta a su Presidente** y propone al Rey su nombramiento.

Dos. En primera votación se requerirá la **mayoría absoluta**. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad.

Tres. El nombre del elegido se elevará al Rey para su nombramiento por un período de **tres años**, expirado el cual podrá ser **reelegido por una sola vez**.

Cuatro. El Tribunal en Pleno elegirá entre sus miembros, por el procedimiento señalado en el apartado 2 de este artículo y por el mismo período de tres años, un Vicepresidente, al que incumbe sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal y presidir la Sala Segunda.

FICHA	
Qué	Presidente del Tribunal Constitucional
Quién	Lo elige el Pleno de entre sus miembros; lo nombra el Rey
Cómo	Votación secreta del Pleno: mayoría absoluta en primera votación y, si no se alcanza, segunda votación (resulta elegido quien obtenga más votos; art. 9.2 LOTC); propuesta al Rey
Plazos y mayorías	3 años; reelegible por una sola vez
⚠ Ojo en el examen	El Presidente lo nombra el Rey a propuesta del propio Tribunal en pleno (art. 160). El Vicepresidente lo elige el Pleno por el mismo procedimiento y periodo (art. 9.4 LOTC).

I.3 Claves para memorizar la composición

La composición del Tribunal Constitucional es un puro trabajo de memoria, pero se puede **anclar** con unas cuantas ideas. **Módulo M101**

3.1 Todo va «en packs de tres»

Son **12** magistrados y se renuevan **por terceras partes cada tres años** (art. 159.3 CE): cada renovación afecta, por tanto, a **4** magistrados. Y **4** es justo el número que propone cada una de las dos Cámaras. Los **doce** se reparten así: **4 + 4** (Congreso y Senado) + **2 + 2** (Gobierno y Consejo General del Poder Judicial). En la práctica, las renovaciones se organizan **por bloques de quienes proponen** (los cuatro del Congreso, los cuatro del Senado y los cuatro del Gobierno y del CGPJ), aunque la Constitución solo exige el ritmo de **terceras partes cada tres años**.

Bloque	Magistrados	Quién propone	Mayoría
1.º	4	Congreso	3/5
2.º	4	Senado (entre candidaturas de las Asambleas autonómicas)	3/5
3.º	2 + 2	Gobierno (2) y CGPJ (2)	—

3.2 Los nueve años: uno de los mandatos más largos

El mandato de **9 años** es de los más largos entre los órganos constitucionales: sirve como referencia cuando «te bailen las cifras» (el Presidente del Tribunal, **3 años**; el Defensor del Pueblo, **5**). Ojo con la exactitud: el módulo lo presenta como el más largo de todos, pero la ley le pone un **empate**, porque los Consejeros de Cuentas del **Tribunal de Cuentas** también se designan «por un período de **nueve años**» y por **3/5** de cada Cámara (art. 30 LO 2/1982). Aprende «9 años = TC (y Tribunal de Cuentas)».

Artículo 30 (LO 2/1982, del Tribunal de Cuentas)

BOE

Uno. Los Consejeros de Cuentas serán designados por las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, **por un período de nueve años**, entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional.

[...]

3.3 El Presidente es «uno más» y su voto dirime los empates

El Presidente **ya forma parte del Tribunal** (no llega «desde fuera»): el **Pleno** elige a su Presidente **de entre sus miembros** por votación secreta y lo propone al Rey, que lo nombra. Como los miembros son **12** (un número par), los empates son posibles, y para eso la ley atribuye al Presidente el voto que decide: «*En caso de empate, decidirá el voto del Presidente*» (art. 90.1 LOTC), lo que la academia llama el **voto de calidad**.

Artículo 90 (LOTG)

BOE

Uno. Salvo en los casos para los que esta Ley establece otros requisitos, las decisiones se adoptarán por la mayoría de los miembros del Pleno, Sala o Sección que participen en la deliberación. **En caso de empate, decidirá el voto del Presidente.**

[...]

3.4 Los quince años, siempre quince

El requisito profesional es el mismo en todos los casos: **juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio** (art. 159.2 CE; art. 18 LOTC). Te servirá de patrón para otros órganos, como el Consejo General del Poder Judicial. La excepción que conviene conocer es la **Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ**, donde el jurista debe acreditar **más de veinticinco años** de ejercicio (art. 586.1 LOPJ).

Artículo 586 (LOPJ)

BOE

1. Para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con **más de veinticinco años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.**

[...]

I.4 Organización del Tribunal: Pleno, Salas, Secciones, quórum y cese

El epígrafe oficial habla de «**organización, composición y atribuciones**»: tras la composición (arts. 159 y 160 CE) toca ver **cómo se organiza** el Tribunal por dentro (arts. 6 a 15 LOTC) y **cuándo cesan** sus Magistrados (art. 23 LOTC). *Apartado añadido a la guía M101 a partir de la LOTC vigente (ampliación): el módulo no lo desarrolla, pero el test oficial lo pregunta.*

4.1 Pleno, Salas y Secciones (arts. 6 a 8 LOTC)

Artículo 6 (LOTG)

BOE

Uno. El Tribunal Constitucional **actúa en Pleno, en Sala o en Sección.**

Dos. El Pleno está **integrado por todos los Magistrados del Tribunal**. Lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 7 (LOTG)

BOE

Uno. El Tribunal Constitucional **consta de dos Salas**. Cada Sala está compuesta por **seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno**.

Dos. El Presidente del Tribunal lo es también de la Sala Primera, que presidirá en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

Tres. El Vicepresidente del Tribunal presidirá en la Sala Segunda y, en su defecto, el Magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad.

Artículo 8 (LOTG)

BOE

1. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las Salas constituirán **Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos Magistrados**.

[...]

Órgano	Composición	Preside
Pleno	Todos los Magistrados (12)	El Presidente ; en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el Magistrado más antiguo (y, si hay igual antigüedad, el de mayor edad)
Salas (dos)	6 Magistrados cada una, nombrados por el Pleno	Sala Primera: el Presidente del Tribunal · Sala Segunda: el Vicepresidente
Secciones	El Presidente (del Pleno o de la Sala) o quien le sustituya y 2 Magistrados (3 miembros)	El Presidente respectivo

4.2 Qué conoce cada órgano (arts. 10 a 13 LOTG)**Artículo 10 (LOTG)**

BOE

1. El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos:

- De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los **tratados internacionales**.
- De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposiciones con valor de ley, **excepto los de mera aplicación de doctrina**, cuyo conocimiento podrá atribuirse a las Salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá señalar la doctrina constitucional de aplicación.
- De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás deberán deferirse a las Salas según un turno objetivo.
- De los **conflictos constitucionales de competencia** entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
- bis. De los recursos previos de inconstitucionalidad contra Proyectos de Estatutos de Autonomía y contra Propuestas de Reforma de los Estatutos de Autonomía.
- De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la Constitución.
- De los conflictos en defensa de la autonomía local.
- De los **conflictos entre los órganos constitucionales del Estado**.

[...]

Artículo 11 (LOTG)

BOE

Uno. Las Salas del Tribunal Constitucional conocerán de los asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, **no sean de la competencia del Pleno**.

[...]

Artículo 12 (LOTG)

BOE

La distribución de asuntos entre las Salas del Tribunal se efectuará según un **turno establecido por el Pleno** a propuesta de su Presidente.

Artículo 13 (LOTG)

BOE

Cuando una Sala considere necesario apartarse en cualquier punto de la doctrina constitucional precedente sentada por el Tribunal, la cuestión **se someterá a la decisión del Pleno**.

FICHA

Qué	Reparto de asuntos
Quién	- El Pleno: tratados, recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencia, impugnaciones del art. 161.2 CE, conflictos en defensa de la autonomía local y entre órganos constitucionales... - Las Salas: todo lo que no es del Pleno (art. 11), en especial el amparo
Cómo	Las Salas se reparten los asuntos por un turno que fija el Pleno a propuesta de su Presidente (art. 12)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Si una Sala quiere apartarse de la doctrina constitucional anterior, la cuestión pasa al Pleno (art. 13).

4.3 Quórum (art. 14 LOTG) y funciones del Presidente (art. 15 LOTG)

Artículo 14 (LOTG)

BOE

El Tribunal en Pleno puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, **dos tercios de los miembros** que en cada momento lo compongan. Los acuerdos de las Salas requerirán asimismo la presencia de dos tercios de los miembros que en cada momento las compongan. En las Secciones se requerirá la **presencia de dos miembros**, salvo que haya discrepancia, requiriéndose entonces la de sus tres miembros.

Artículo 15 (LOTG)

BOE

El Presidente del Tribunal Constitucional **ejerce la representación del Tribunal, convoca y preside el Tribunal en Pleno** y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones; comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes; nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal.

FICHA

Qué	Adopción de acuerdos
-----	----------------------

Quién	El Pleno , las Salas y las Secciones
Cómo	Con la presencia de un número mínimo de miembros
Plazos y mayorías	• Pleno y Salas: al menos dos tercios de los miembros que en cada momento los compongan • Secciones: dos miembros, salvo que haya discrepancia (entonces, los tres)
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Dos tercios de presencia (quórum), no de votos. El voto del Presidente dirime los empates (art. 90 LOTC; véase «Claves para memorizar la composición»).

4.4 Cese de los Magistrados (art. 23 LOTC)

Artículo 23 (LOTIC)

BOE

Uno. Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan por alguna de las causas siguientes: Primero, **por renuncia aceptada por el Presidente del Tribunal**; segundo, **por expiración del plazo de su nombramiento**; tercero, por incurrir en alguna causa de incapacidad de las previstas para los miembros del Poder Judicial; cuarto, por incompatibilidad sobrevenida; quinto, por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo; sexto, por violar la reserva propia de su función; séptimo, por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave.

Dos. El cese o la vacante en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, en los casos primero y segundo, así como en el de fallecimiento, se decretará por el Presidente. En los restantes supuestos decidirá el Tribunal en Pleno, por **mayoría simple en los casos tercero y cuarto** y por **mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros en los demás casos**.

Causa de cese (art. 23.1)	Quién lo decreta o decide (art. 23.2)
1.º Renuncia aceptada por el Presidente · 2.º Expiración del plazo del nombramiento · Fallecimiento	El Presidente del Tribunal
3.º Incapacidad (las de los miembros del Poder Judicial) · 4.º Incompatibilidad sobrevenida	El Pleno , por mayoría simple
5.º No atender con diligencia los deberes del cargo · 6.º Violar la reserva propia de su función · 7.º Responsabilidad civil por dolo, o condena por delito doloso o por culpa grave	El Pleno , por mayoría de las tres cuartas partes de sus miembros

IMPORTANTE **Regla:** las dos causas «normales» (renuncia y expiración) y la muerte las decreta el **Presidente**; el resto lo decide el **Pleno**: **mayoría simple** para las dos primeras causas «sobrevinidas» (3.ª y 4.ª) y **tres cuartas partes** para las demás.

Sección 3

II. ¿Qué procesos conoce el Tribunal Constitucional?

II.1 Competencias y procedimientos

CONCEPTO CLAVE

Cuestión de inconstitucionalidad: La plantea un órgano judicial ante el TC cuando duda de la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso (art. 163).

Conflicto de competencia: Proceso para resolver los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (art. 161.1.c).

1.1 Cuadro de las competencias (art. 161 CE; arts. 2 y 59 LOTC)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025 extraordinario, preguntas 7 y 9.

Artículo 161**BOE**

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:
 - a) Del **recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley**. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
 - b) Del **recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2**, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
 - c) De los **conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí**.
 - d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional **las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas**. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Procedimiento	Lo interpone	Frente a	Plazo	Base
Recurso de inconstitucionalidad	50 Diputados, 50 Senadores, Defensor del Pueblo, Presidente del Gobierno, órganos ejecutivos y Asambleas de las CCAA (estos, solo contra normas del Estado que afecten a su autonomía)	Leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (decretos-leyes y decretos legislativos incluidos), Estatutos de Autonomía, Tratados internacionales y Reglamentos de las Cámaras (arts. 27.2 y 32.1 LOTC)	3 meses desde la publicación (art. 33.1); 9 meses para el Presidente del Gobierno y los ejecutivos autonómicos si se cumplen los requisitos de la Comisión Bilateral (art. 33.2)	CE 161.1.a, 162.1.a; LOTC 32, 33
Cuestión de inconstitucionalidad	El órgano judicial (jueces y tribunales) cuando deba dictar sentencia	Norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo	Una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia	CE 163; LOTC 35
Recurso de amparo («último remedio», tras el proceso preferente y sumario)	Persona natural o jurídica con interés legítimo, Ministerio Fiscal y Defensor del Pueblo	Actuación de los poderes públicos (derechos 14, 15 a 29 y 30.2)	3 meses · 20 días · 30 días (→ tema I.2 · III.3)	CE 161.1.b, 162.1.b; LOTC 41 a 46
Conflicto de competencias (Estado ↔ CCAA y CCAA entre sí)	El Gobierno o el órgano ejecutivo de la CA	Estado ↔ CCAA · CA ↔ CA	Requerimiento previo de 2 meses ; luego 1 mes	CE 161.1.c; LOTC 59.1.a y b, 62 y 63
Conflicto entre órganos constitucionales	El Gobierno , el Congreso , el Senado o el CGPJ , por acuerdo de su Pleno	Gobierno ↔ Congreso, Senado o CGPJ (o estos entre sí)	Se lo hace saber en 1 mes y, si no rectifica en 1 mes, lo plantea en 1 mes	LOT 59.1.c y 73

Artículo 27 (LOT)

BOE

[...]

Dos. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:

a) **Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas.**

b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto en el número seis del artículo ochenta y dos de la Constitución.

c) **Los Tratados Internacionales.**

d) **Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.**

e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas, con la misma salvedad formula en el apartado b) respecto a los casos de delegación legislativa.

f) **Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.**

IMPORTANTE Qué puede declararse inconstitucional (art. 27.2 LOTC). Es una lista cerrada: **Estatutos y leyes orgánicas**, demás **leyes y normas con fuerza de ley del Estado**, **Tratados internacionales**, **Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales**, **leyes y normas con fuerza de ley de las CCAA** y **Reglamentos de**

las Asambleas autonómicas. Pregunta oficial de 2025 (GACE-L extraordinario, pregunta 9): lo que **no** figura en la lista —como una **ordenanza fiscal** de un Ayuntamiento— **no es susceptible** de declaración de inconstitucionalidad.

1.2 La cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE; art. 35 LOTC)

Artículo 163

BOE

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, **planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional** en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 35 (LOTC)

BOE

Uno. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que **una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo** pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Dos. El órgano judicial **sólo podrá plantear la cuestión una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia**, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oír a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de **10 días** puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.

Tres. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.

FICHA

Qué Cuestión de inconstitucionalidad

Quién **Jueces y tribunales** (de oficio o a instancia de parte)

Cómo Si el juez duda de que una **norma con rango de ley** aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo sea contraria a la Constitución

Plazos y mayorías

- **Solo una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia**
- Antes, oye a las partes y al Ministerio Fiscal en **10 días** comunes e improrrogables

⚠ Ojo en el examen **¡IMPORTANTE!** Es el **juez** quien la plantea (no las partes). Las partes solo **alegan** sobre si procede plantearla.

1.3 Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas (arts. 59 a 63 LOTC)

Artículo 59 (LOTC)

BOE

1. El Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan:

- a) **Al Estado con una o más Comunidades Autónomas.**
 - b) **A dos o más Comunidades Autónomas entre sí.**
 - c) **Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial;** o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí.
- [...]

Artículo 60 (LOTG)

BOE

Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí, podrán ser suscitados por el **Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas**, en la forma que determinan los artículos siguientes. Los conflictos negativos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas.

Artículo 62 (LOTG)

BOE

Cuando el Gobierno considere que una disposición o resolución de una Comunidad Autónoma no respeta el orden de competencia establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes orgánicas correspondientes, podrá formalizar directamente ante el Tribunal Constitucional, **en el plazo de dos meses**, el conflicto de competencia, o hacer uso del previo requerimiento regulado en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de que el Gobierno pueda invocar el artículo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitución, con los efectos correspondientes.

Artículo 63 (LOTG)

BOE

Uno. Cuando el órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma considerase que una disposición, resolución o acto emanado de la autoridad de otra Comunidad o del Estado no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes correspondientes y siempre que afecte a su propio ámbito, requerirá a aquélla o a éste para que sea derogada la disposición o anulados la resolución o el acto en cuestión.

Dos. El requerimiento de incompetencia podrá formularse **dentro de los dos meses siguientes** al día de la publicación o comunicación de la disposición, resolución o acto que se entiendan viciados de incompetencia o con motivo de un acto concreto de aplicación y se dirigirá directamente al Gobierno o al órgano ejecutivo superior de la otra Comunidad Autónoma, dando cuenta igualmente al Gobierno en este caso.

[...]

Cuatro. El órgano requerido, si estima fundado el requerimiento, deberá atenderlo **en el plazo máximo de un mes** a partir de su recepción, comunicándolo así al requirente y al Gobierno, si éste no actuara en tal condición. Si no lo estimara fundado, deberá igualmente rechazarlo dentro del mismo plazo, a cuyo término se entenderán en todo caso rechazados los requerimientos no atendidos.

Cinco. **Dentro del mes siguiente** a la notificación del rechazo o al término del plazo a que se refiere el apartado anterior, el órgano requirente, si no ha obtenido satisfacción, podrá plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, certificando el cumplimiento infructuoso del trámite de requerimiento y alegando los fundamentos jurídicos en que éste se apoya.

Quién	Cómo	Plazos
Gobierno (frente a una disposición o resolución autonómica)	Plantea el conflicto directamente ante el TC o hace antes un requerimiento previo	2 meses
Órgano ejecutivo de una CA (frente al Estado u otra CA)	Requerimiento previo a quien dictó la disposición, resolución o acto	Requerir dentro de 2 meses ; el requerido contesta en 1 mes ; si no hay satisfacción, 1 mes para plantear el conflicto

1.4 Los conflictos entre órganos constitucionales (arts. 59.1.c y 73 LOTC)

Artículo 73 (LOTC)

BOE

Uno. En el caso en que alguno de los órganos constitucionales a los que se refiere el artículo 59.3(*) de esta Ley, por acuerdo de sus respectivos Plenos, estime que otro de dichos órganos adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las Leyes orgánicas confieren al primero, éste se lo hará saber así **dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento** la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque.

[...]

Dos. Si el órgano al que se dirige la notificación afirmara que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella no rectificase en el sentido que le hubiera sido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones **planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente**. A tal efecto, presentará un escrito en el que se especificarán los preceptos que considera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas. A este escrito acompañará una certificación de los antecedentes que reputa necesarios y de la comunicación cursada en cumplimiento de lo prevenido en el apartado anterior de este artículo.

Enfrentan al **Gobierno** con el **Congreso**, el **Senado** o el **Consejo General del Poder Judicial**, o a estos órganos **entre sí**. Antes hay que **comunicar** la discrepancia y pedir que se revoque (**1 mes**), por acuerdo del **Pleno** de cada órgano; si el otro no rectifica en **1 mes**, se plantea el conflicto en **1 mes**. (El art. 73 remite al «59.3»; el BOE aclara que hoy es el **art. 59.1.c**.)

1.5 Los conflictos en defensa de la autonomía local (arts. 59.2 y 75 bis a 75 quater LOTC)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2019, pregunta 5.

Artículo 75 bis (LOTC)

BOE

1. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las **normas del Estado con rango de ley** o las **disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada**.

[...]

Artículo 75 ter (LOTC)

BOE

1. Están legitimados para plantear estos conflictos:

a) **El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley.**

b) Un número de municipios que supongan al menos **un séptimo** de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo **un sexto** de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.

c) Un número de provincias que supongan **al menos la mitad de las existentes** en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial.

[...]

Artículo 75 quater (LOTC)

BOE

1. La solicitud de los dictámenes a que se refiere el artículo anterior deberá formalizarse dentro de los **tres meses** siguientes al día de la publicación de la ley que se entienda lesiona la autonomía local.

2. **Dentro del mes siguiente** a la recepción del dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la correspondiente Comunidad Autónoma, los municipios o provincias legitimados podrán plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo anterior y alegándose los fundamentos jurídicos en que se apoya.

Los plantean **municipios y provincias** contra **normas con rango de ley** (del Estado o de las CCAA) que lesionen la **autonomía local**. Plazos: **3 meses** para pedir el dictamen preceptivo del Consejo de Estado (o del órgano consultivo autonómico) y **1 mes** desde que lo reciben para plantear el conflicto.

1.6 La impugnación de disposiciones sin fuerza de ley de las CCAA (art. 161.2 CE; arts. 76 y 77 LOTC)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2022, pregunta 4; GACE-L 2025 extraordinario, pregunta 8.

Artículo 161

BOE

[...]

2. **El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.** La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla **en un plazo no superior a cinco meses**.

Artículo 76 (LOT)

BOE

Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación o, en defecto de la misma, desde que llegare a su conocimiento, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las **disposiciones normativas sin fuerza de Ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas**.

Solo la plantea el **Gobierno**; produce la **suspensión** de la disposición o resolución recurrida, que el Tribunal ratifica o levanta en un plazo **no superior a cinco meses** (art. 161.2 CE).

Artículo 30 (LOT)

BOE

La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad **no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley**, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo ciento sesenta y uno, dos, de la Constitución para impugnar, **por medio de su Presidente**, Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley de las Comunidades Autónomas.

IMPORTANTE La suspensión del art. 161.2 también se da con las leyes autonómicas (art. 30 LOTC): si el Gobierno se ampara en el art. 161.2 CE y recurre, **por medio de su Presidente, leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley** de las CCAA, la admisión del recurso **sí suspende** su vigencia. En los demás recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, la admisión **no suspende** la ley.

1.7 Requerimiento previo sobre tratados internacionales (art. 95 CE; art. 78 LOTC)

Artículo 95

BOE

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
2. **El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional** para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 78 (LOT)

BOE

Uno. **El Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras** podrán requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el consentimiento del Estado.

Dos. Recibido el requerimiento, el Tribunal Constitucional emplazará al solicitante y a los restantes órganos legitimados, según lo previsto en el apartado anterior, a fin de que, **en el término de un mes**, expresen su opinión fundada sobre la cuestión. Dentro del mes siguiente al transcurso de este plazo y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Tribunal Constitucional emitirá su declaración, que, de acuerdo con lo establecido en el artículo noventa y cinco de la Constitución, **tendrá carácter vinculante**.

[...]

FICHA	
Qué	Control previo de tratados
Quién	El Gobierno o cualquiera de las dos Cámaras
Cómo	- Verifica si un tratado contradice la Constitución antes de que el Estado le preste su consentimiento - Sobre un tratado cuyo texto está definitivamente fijado y al que no se ha prestado aún el consentimiento del Estado - El Tribunal emplaza al solicitante y a los demás legitimados para que opinen
Plazos y mayorías	1 mes para que expresen su opinión 1 mes más para emitir su declaración, que es vinculante (art. 95 CE)
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Si el tratado contradice la CE, hace falta revisión constitucional antes de celebrarlo (art. 95.1). Es un control previo y vinculante (no un recurso).

1.8 Recurso previo de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía (art. 79 LOTC)

Artículo 79 (LOTC)

BOE

Uno. Son susceptibles de **recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo**, los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos.

Dos. El recurso tendrá por objeto la impugnación del texto definitivo del Proyecto de Estatuto o de la Propuesta de Reforma de un Estatuto, una vez aprobado por las Cortes Generales.

Tres. Están legitimados para interponer el recurso previo de inconstitucionalidad quienes, de acuerdo con la Constitución y con esta Ley Orgánica, están legitimados para interponer recursos de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía.

Cuatro. El plazo para la interposición del recurso será de **tres días desde la publicación** del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». La interposición del recurso **suspenderá automáticamente todos los trámites subsiguientes**.

[...]

Seis. El recurso previo de inconstitucionalidad se sustanciará en la forma prevista en el capítulo II del título II de esta Ley y deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional en el **plazo improrrogable de seis meses** desde su interposición. El Tribunal dispondrá lo necesario para dar cumplimiento efectivo a esta previsión, reduciendo los plazos ordinarios y dando en todo caso preferencia a la resolución de estos recursos sobre el resto de asuntos en tramitación.

[...]

FICHA	
Qué	Recurso previo contra Estatutos
Quién	Los mismos legitimados que para recurrir Estatutos de Autonomía (art. 79.3)
Cómo	- Impugna el texto definitivo de un Proyecto de Estatuto o de una propuesta de reforma, una vez aprobado por las Cortes Generales y antes de su entrada en vigor - La interposición suspende automáticamente los trámites siguientes; si hay referéndum autonómico, no puede convocarse hasta que resuelva el Tribunal (art. 79.5)
Plazos y mayorías	3 días desde la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales - El Tribunal lo resuelve en 6 meses improrrogables
⚠ Ojo en el examen	¡IMPORTANTE! 3 días para recurrir y 6 meses para resolver. Es una vía previa : el pronunciamiento no prejuzga los recursos o cuestiones posteriores (art. 79.9).

1.9 Conflictos de competencia negativos (arts. 60 y 67 a 72 LOTC)

Artículo 60 (LOTC)

BOE

Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma o a éstas entre sí, podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en la forma que determinan los artículos siguientes. **Los conflictos negativos podrán ser instados también por las personas físicas o jurídicas interesadas.**

Artículo 68 (LOTC)

BOE

Uno. En el caso de que un órgano de la Administración del Estado **declinare su competencia** para resolver cualquier pretensión deducida ante el mismo por persona física o jurídica, por entender que la competencia corresponde a una Comunidad Autónoma, el interesado, tras haber agotado la vía administrativa mediante recurso ante el Ministerio correspondiente, podrá reproducir su pretensión ante el órgano ejecutivo colegiado de la Comunidad Autónoma que la resolución declare competente. De análogo modo se procederá si la solicitud se promueve ante una Comunidad Autónoma y ésta se inhibe por entender competente al Estado o a otra Comunidad Autónoma.

[...]

Tres. Si la Administración a que se refiere el apartado anterior declinare su competencia o no pronunciare decisión afirmativa en el plazo establecido, el interesado podrá acudir al Tribunal Constitucional. A tal efecto, deducirá la oportuna demanda **dentro del mes siguiente a la notificación de la declinatoria**, o si transcurriese el plazo establecido en el apartado dos del presente artículo sin resolución expresa, en solicitud de que se tramite y resuelva el conflicto de competencia negativo.

Artículo 71 (LOTC)

BOE

Uno. El Gobierno podrá igualmente plantear **conflicto de competencias negativo** cuando habiendo requerido al órgano ejecutivo superior de una Comunidad Autónoma para que ejercite las atribuciones propias de la competencia que a la Comunidad confieran sus propios estatutos o una Ley orgánica de delegación o transferencia, sea desatendido su requerimiento por declararse incompetente el órgano requerido.

[...]

Artículo 72 (LOTC)

BOE

Uno. **Dentro del mes siguiente** al día en que de manera expresa o tácita haya de considerarse rechazado el requerimiento a que se refiere el artículo anterior, el Gobierno podrá plantear ante el Tribunal Constitucional el conflicto negativo mediante escrito en el que habrán de indicarse los preceptos constitucionales, estatutarios o legales que a su juicio obligan a la Comunidad Autónoma a ejercer sus atribuciones.

[...]

Quién lo plantea	Cuándo	Plazo	Base
Persona física o jurídica interesada	Una Administración (del Estado o de una CA) declina su competencia por entender que corresponde a otra y la otra Administración, solicitada en segundo lugar, también se inhiere o no responde	1 mes desde la notificación de la declinatoria (la segunda Administración tiene 1 mes para admitir o declinar)	Arts. 60 y 68
Gobierno	Ha requerido al órgano ejecutivo superior de una CA para que ejerza sus competencias y este lo rechaza , de forma expresa o por inactividad (mínimo un mes de plazo en el requerimiento)	1 mes desde el rechazo, expreso o tácito	Arts. 71 y 72

IMPORTANTE Los conflictos **negativos** son los que **nadie quiere asumir**: el sujeto reclama que **alguien ejerza** una competencia. Los **positivos** (cuadro 3.1) son los que **ambas partes reclaman** como suya.

II.2 Recapitulación: amparo frente a inconstitucionalidad

	Recurso de amparo	Recurso de inconstitucionalidad
Quién	Afectado (persona con interés legítimo) · Ministerio Fiscal · Defensor del Pueblo	Presidente del Gobierno · Defensor del Pueblo · 50 Diputados · 50 Senadores · órganos ejecutivos y Asambleas de las CCAA (en su ámbito)
Contra qué	Actos, omisiones o vía de hecho de los poderes públicos que violen los derechos 14, 15 a 29 y 30.2	Leyes y disposiciones con fuerza de ley, Estatutos, Tratados y Reglamentos de las Cámaras (por infringir la Constitución; art. 27.2 LOTC)
Plazo	3 meses · 20 días · 30 días	3 meses (9 en los casos del art. 33.2 LOTC)
Particularidad	« Último remedio »: normalmente tras agotar la vía judicial (art. 42: no hay vía previa)	Lo puede promover el Defensor del Pueblo : único legitimado en ambos

IMPORTANTE El **Defensor del Pueblo** es el **único** legitimado a la vez para el **amparo** y para la **inconstitucionalidad** (arts. 162.1 CE; 32 y 46 LOTC; 29 LO 3/1981).

2.1 Los plazos del amparo: una regla para recordarlos

El plazo depende de **quién** haya vulnerado el derecho: **3 meses** si es una decisión o acto sin valor de ley de las **Cortes Generales** o de las **Asambleas legislativas** (art. 42 LOTC); **20 días** si procede del **Gobierno** o de los **órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autónomas**, contados desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial (art. 43.1 y 2); **30 días** si procede de un **órgano judicial** (art. 44.2). Y recuerda que están legitimados quienes invoquen un **interés legítimo** (art. 162.1.b CE), el **Ministerio Fiscal** y el **Defensor del Pueblo**; el art. 46.1 LOTC exige además ser la **persona directamente afectada** (arts. 42 y 45) o haber sido **parte en el proceso judicial** (arts. 43 y 44): no puedes plantear un amparo por los derechos de tu vecino. **Módulo M101**

Sección 4

III. ¿Qué valor tienen las sentencias?

III.1 Las sentencias y sus efectos

CONCEPTO CLAVE

Cosa juzgada: Efecto de las sentencias del TC desde el día siguiente a su publicación; contra ellas no cabe recurso (art. 164.1).

Efectos erga omnes: Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley, y las que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos (art. 164.1).

1.1 Valor de las sentencias (art. 164 CE; arts. 38 y 39 LOTC)

Artículo 164

BOE

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional **se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere**. Tienen el **valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas**. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen **plenos efectos frente a todos**.
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, **subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad**.

Artículo 38 (LOTC)

BOE

Uno. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el **valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos** y producirán **efectos generales desde la fecha de su publicación** en el «Boletín Oficial del Estado».

[...]

Artículo 39 (LOTC)

BOE

Uno. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, **declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados**, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia.

[...]

FICHA

Qué

Sentencias del Tribunal Constitucional

Quién

El Tribunal Constitucional

Cómo

- Se **publican en el BOE** con los **votos particulares**, si los hubiere
- No cabe **recurso alguno**
- La parte de la ley **no afectada** por la inconstitucionalidad **mantiene su vigencia**
- Si declaran la **inconstitucionalidad** de una ley, declaran también su **nulidad**

Plazos y mayorías

- **Cosa juzgada** desde el **día siguiente** a su publicación (art. 164.1 CE)
- **Plenos efectos frente a todos**: las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley y **todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho**

△ Ojo en el examen

IMPORTANTE Cinco ideas del art. 164: **BOE con votos particulares, cosa juzgada al día siguiente, sin recurso, efectos frente a todos** (salvo las que solo estiman un derecho subjetivo) y **vigencia de la parte no afectada**. Se refiere a leyes o normas con fuerza de ley.

1.2 Alcance en el tiempo y otros efectos (arts. 38.2 y 3, 40 y 93 LOTC)**Artículo 38.2 y 3 (LOTC)****BOE**

[...]

Dos. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonomía local **impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión** por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional.

Tres. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal **quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional** y las partes desde el momento en que sean notificadas.

Artículo 40 (LOTC)**BOE**

Uno. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley **no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada** en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una **reducción de la pena o de la sanción** o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.

[...]

Artículo 93 (LOTC)**BOE**

Uno. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional **no cabe recurso alguno**, pero en el plazo de **dos días** a contar desde su notificación, las partes podrán solicitar la aclaración de las mismas.

[...]

FICHA**Qué**

Otros efectos de las sentencias

QuiénLas sentencias de **inconstitucionalidad** y las que resuelven **cuestiones de inconstitucionalidad**

Cómo	- Las desestimatorias (recurso de inconstitucionalidad y conflictos en defensa de la autonomía local) impiden volver a plantear la cuestión, por cualquiera de las dos vías, por la misma infracción de idéntico precepto (art. 38.2) - En la cuestión de inconstitucionalidad, el juez queda vinculado desde que conoce la sentencia y las partes desde que se les notifica (art. 38.3) No se pueden revisar los procesos fenecidos con sentencia de cosa juzgada que aplicaron la ley inconstitucional (art. 40.1); excepción: procesos penales o contencioso-administrativos sancionadores donde la nulidad suponga una reducción de la pena o sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad
Plazos y mayorías	Sin recurso; 2 días para pedir aclaración (art. 93.1)
⚠ Ojo en el examen	IMPORTANTE Efecto hacia el futuro (<i>ex nunc</i>) salvo la excepción más favorable del art. 40.1. La jurisprudencia de los tribunales se entiende corregida por la doctrina del Tribunal Constitucional (art. 40.2).

Sección 5

IV. Resumen del tema

IV.1 Resumen del Tribunal Constitucional

SÍNTESIS

- **12 miembros** nombrados por el **Rey**: 4 Congreso (3/5) · 4 Senado (3/5, entre candidaturas de las Asambleas autonómicas) · 2 Gobierno · 2 CGPJ. **9 años**, renovación por **tercios cada 3**; Presidente **3 años**, reelegible una vez.
- **Requisitos:** juristas de reconocida competencia con **más de 15 años**; presencia **equilibrada** (al menos 40 % de cada sexo en las propuestas).
- **Competencias:** inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, amparo, conflictos de competencia (Estado-CCAA y entre órganos constitucionales), defensa de la autonomía local e impugnación del art. 161.2.
- **Sentencias:** BOE con votos particulares, cosa juzgada al día siguiente, sin recurso, efectos frente a todos.

SECCIÓN 6

Glosario de **conceptos**

Términos clave del tema, con su definición y la categoría a la que pertenecen.

**Tribunal
Constitucional**

Cuestión de inconstitucionalidad

- *La plantea un órgano judicial ante el TC cuando duda de la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso (art. 163).*

**Tribunal
Constitucional**

Tribunal Constitucional

- *Intérprete supremo de la Constitución, único en su orden, de 12 miembros nombrados por el Rey (arts. 159 a 165).*

**Tribunal
Constitucional**

Cosa juzgada

- *Efecto de las sentencias del TC desde el día siguiente a su publicación; contra ellas no cabe recurso (art. 164.1).*

**Tribunal
Constitucional**

Composición del Tribunal Constitucional

- *12 miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso (tres quintos), cuatro a propuesta del Senado (tres quintos), dos del Gobierno y dos del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1).*

**Tribunal
Constitucional**

Requisitos de los magistrados

- *Juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional, entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados (art. 159.2).*

**Tribunal
Constitucional**

Mandato de los magistrados

- *Nueve años, con renovación por terceras partes cada tres (art. 159.3).*

**Tribunal
Constitucional**

Incompatibilidades de los magistrados

- *Con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil (art. 159.4).*

**Tribunal
Constitucional**

Independencia e inamovilidad

- *Los miembros del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato (art. 159.5).*

**Tribunal
Constitucional**

Conflicto de competencia

- *Proceso para resolver los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí (art. 161.1.c).*

**Tribunal
Constitucional****Impugnación del Gobierno (art. 161.2)**

- *El Gobierno puede impugnar ante el TC disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas; la impugnación suspende lo recurrido, pero el Tribunal debe ratificar o levantar la suspensión en cinco meses como máximo.*
-

**Tribunal
Constitucional****Efectos erga omnes**

- *Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley, y las que no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos (art. 164.1).*
-

**Tribunal
Constitucional****Votos particulares**

- *Las sentencias del TC se publican en el BOE con los votos particulares, si los hubiere (art. 164.1).*
-

SECCIÓN 7

Cronología e hitos

Fechas y normas del tema, ordenadas cronológicamente.

1978

27-12-1978: sanción de la Constitución, que crea el Tribunal Constitucional (Título IX, arts. 159 a 165); BOE y entrada en vigor el 29-12-1978

■ *Composición, competencias y valor de las sentencias*

1979

LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (BOE de 5-10-1979)

■ *Desarrolla el Título IX: composición, competencias y procedimientos*